

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1937/2531

บริษัทไทยเอเชียประกันภัย จำกัดฯ โจทก์
นายฟิลิปปีนส์ จันทรดี กับพวก จำเลย
บริษัทสุพัฒนกิจ จำกัด ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ที่ 3
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 161 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 25,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่
โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
เป็นเงิน 37,052 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2525 จนกว่าชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้ไม่
เกิน 1,621 บาท ตามคำขอของโจทก์

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160,159)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้องของจำเลยที่ 2 ที่ 3

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้องของจำเลยที่ 2 ที่ 3

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ